参画における
トラブルを回避するための禁止事項

Ver 1.2(最新版)

〈ハンドブックの使い方〉

本ハンドブックは、レバテック経由の全作業従事者に配付し、ご参画いただく皆様全員に対し、トラブル回避のため各種インシデントの予防措置また情報セキュリティーについて注意が必要な事例と、禁止すべき行為をまとめたものです。

レバテック

© 2014-2024 Levtech Co., Ltd.　転送禁止

目次

1.　参画前のトラブル事例　・・・ 3P

2.　参画中のトラブル事例　・・・ 4P

3.　参画後のトラブル事例　・・・15P

4.　リモート時の注意事項　・・・16P

5.　ハラスメント発生時のご案内　・・・ 17P

レバテック

1. 参画前のトラブル事例

▼プロジェクト参画前に得た機密情報の取扱いについて

〈注意すべき行為〉

商談時に得た常駐先の機密情報を許可無くインターネットや口頭にて不特定多数の人たちへ発信する行為

〈事例〉

■商談時に得た情報を発信してしまった事例

クライアント先での商談を行ったエンジニアAが、その時に知り得た情報を、商談終了後に自身がアカウントを有するXでの発信を行った。その後、書き込みに気がついたクライアントから問い合わせがあり、確認した結果、本人のアカウントであることが発覚し、その後即時内容を抹消するよう指示されたうえ、厳重注意を受けた。なお、Aは当該クライアント先を出入り禁止となった。

〈事例における問題点と禁止事項〉

常駐先から得た情報を許可無く外部に発信する事は、情報の漏洩にあたります。商談においては、社内体制や開発環境だけでなく未公開情報などが伝えられることも少なくありません。仮に情報漏えいが発生してしまった場合、クライアントプロジェクトに参画できないだけでなく、損害賠償を請求される可能性もあります。商談といえども、重要な機密情報を扱っていることを認識していいただき、参画後と同様の注意をお願い申し上げます。作業内容やプロジェクトに関するSNSでの投稿は、最大限お控えいただくようお願い申し上げます。

2-1. 参画中のトラブル事例

▼常駐先で支給された物品の取扱いについて

〈注意すべき行為〉

・常駐先で支給された物品類を、無許可で持ち出す行為

・常駐先で支給された物品類のセキュリティの認識

〈事例〉

■常駐先から支給されたPCを紛失してしまった事例

A社へ常駐していたエンジニアBが、支給された開発用PCを退社時に無断で持ち出し、帰宅時に紛失する事故があった。この中には、顧客の個人情報、取引先企業の店舗情報、ソースコードが含まれていた。常駐先からは多額の損害賠償請求をされ、訴訟に発展した。

〈事例における問題点と禁止事項〉

昨今、常駐先で支給された物品を外部へ持ち出し、紛失してしまう事故が多く発生しております。外部への持ち出しについては必ず管理者の許可を取り付ける必要があり、無許可での持ち出しは必ずお控えください。この他、入館証（セキュリティカード）の取扱いについても注意し、紛失した場合は即時レバテックへの報告をお願い致します。紛失場所として電車やバスにバッグを忘れる、飲酒後の帰宅中に紛失をしてしまう事が多いため、そのような場においては、より一層の注意と管理を行ってください。

2-2. 参画中のトラブル事例

▼常駐先で使用するアルゴリズムやソースコードの取扱いについて

〈注意すべき行為〉

常駐先で使用するアルゴリズムやソースコード等を外部で使用する行為

〈事例〉

■別の会社で使用したソースコードを使用してしまった事例

A社に常駐していたエンジニアBが、個人で持っていたソースコードを常駐業務で使用した。Bの契約が終了した後に、そのソースコードに他人の署名がついていることがわかり、A社よりクレームが発生。著作権の問題から、Bに作業のやり直しを要求し、Bはこれらを無償にて対応をすることになった。

〈事例における問題点と禁止事項〉

常駐先で作成した著作物の権利は原則、すべて常駐先の企業に帰属します。これらの事から、これまで常駐先で使用したソースコードなどをその常駐先以外で使用することは、著作権侵害にあたる場合があり、損害賠償を請求される可能性もあります。著作物の取扱いには十分な注意をお願い申し上げます。

また、外部からアクセス可能なGitHubのような共有プラットフォームに不用意に公開するなど、ソースコードの扱いにはくれぐれもご注意ください。

2-3. 参画中のトラブル事例

▼2-1. 貸与物やデータの持ち込み、持ち出しについて

〈注意すべき行為〉

・常駐先で定められているルールに反する行為

・業務上必要の無い物の持ち込み、又は誤解される様な物品の持ち込み行為

〈事例〉

■ウィルス感染により持ち出した機密情報を漏洩してしまった事例

A社へ常駐していたエンジニアBが、許可なく常駐先のパソコンに私物のUSBメモリからソフトウェアをインストールした。その結果ウイルス感染が発生し、取り扱っていたA社の機密情報が漏洩した。

その結果、Bは業務委託契約を解除され、かつ発注者であるA社から多額の損害賠償を求められた。

〈事例における問題点と禁止事項〉

許可なく私物のパソコンやUSBメモリ等の記録媒体を持ち込んだり、ソフトウェアをダウンロードすることは、情報漏洩に繋がる可能性があります。たとえ業務上に必要な場合でも、常駐先の責任者に申告し、必ず許可を得てから持ち込むようお願い申し上げます。また持ち込み利用をする際にはウイルスに感染していないかどうかのチェックも必ず行なってください。

2-3. 参画中のトラブル事例

▼2-2. 貸与物やデータの持ち込み、持ち出しについて

〈注意すべき行為〉

常駐先の許可のない外部アクセス、持ち出し行為

〈事例〉

■常駐先の許可のない外部ネットワークアクセスにより即日退場となった事例

A社へ常駐していたエンジニアBが、許可なく常駐先から自宅のパソコンに外部アクセスした行為が問題とされ、Bは即日で業務委託契約を解除された。

〈事例における問題点と禁止事項〉

許可なく外部ネットワークにアクセスしたり、機密情報を外部に持ち出したりする行為は、情報漏えいに繋がる可能性が極めて高いため、絶対に行わないようお願い申し上げます。どのような事情があったとしても、外部ネットワークにアクセスしたり、許可されている以外の場所へ機密情報を持ち出す場合は、事前に必ず許可を得た上で行ってください。

2-4. 参画中のトラブル事例

▼2-1. 業務妨害にあたる行動について

〈注意すべき行為〉

・常駐先で知ったパスワードの不正使用

・業務妨害に準ずる行為

〈事例〉

■機密情報を利用し、契約期間経過後に不正アクセスし、逮捕された事例

オンラインゲームを制作するA社に常駐していたBは、契約期間満了後、開発中に知った他人のIDとパスワードを利用し、ネットカフェからオンラインゲームに不正アクセスを行った。A社はユーザの告発によって概要を知り、警察に通報した。調査の結果、Bが他人のオンラインゲーム上の仮想通貨を無断で使用していたことがわかり、Bは不正アクセス禁止法違反で逮捕された。

〈事例における問題点と禁止事項〉

業務上で知り得た情報を不正に使用することは、不正アクセス禁止法で禁じられています。

また機密保持は契約期間中だけでなく、契約満了後であっても有効です。機密情報の取扱いは大きなトラブルに発展する可能性が極めて高いため、くれぐれも慎重な取扱をお願い申し上げます。

2-4. 参画中のトラブル事例

▼2-2. 業務妨害にあたる行動について

〈注意すべき行為〉

・不要なソースコードの埋め込みや削除

・業務妨害に準ずる行為

〈事例〉

■不正プログラムを埋め込み逮捕された事例

A社へ常駐していたエンジニアBが、常駐先での立場や扱いについての不満を持ち、参画中に遠隔でデータを操作できるプログラムを埋め込んだ。

契約終了した後、ネットカフェより埋め込んだプログラムを実行し、データの改ざんを行った。その後Bが犯行に及んだことが発覚し、逮捕。多額の損害賠償責任を負った。

〈事例における問題点と禁止事項〉

不正にデータを埋め込むなど、業務妨害に準ずる行為は刑法の処罰の対象となります。

2-4. 参画中のトラブル事例

▼2-3. 機密情報漏洩を伴う営業妨害にあたる行動について

〈注意すべき行為〉

自身の単価等の契約条件を第三者に開示する行為

〈事例〉

■自身の契約条件を社員に話し、契約解除となった事例

A社に参画してたエンジニアBは、常駐先の社員数名に対し、自身の月単価等の契約条件を話していた。この話を聞いたことにより、他の参画者や現場正社員が自身の単価・給与に不満を持ち、退職や金額調整が相次ぎ、プロジェクトの遅延や予算管理にも大きな影響が出た。

その結果「現場の士気を下げた」「予算が回らない原因になった」と、契約期間満了を待たずに業務委託契約解除となった。

〈事例における問題点と禁止事項〉

契約条件に関する情報は、機密保持契約書第2条1項で機密情報の対象と定義している「営業に関する情報」に該当しています。

また注文書・注文請書に付随する契約条項第11条においても、 レバテックから提供した一切の情報を開示してはならないとしております。

個々での契約条件や契約形態は現場では把握していないことが多く、安易にお話しをすることは現場メンバーの士気を下げることや、トラブルのリスクに繋がります。

現場で関わる正社員やSESの方とは契約条件のお伝えはせず、技術者様とレバテック間のやりとりのみに留めてください。

2-5. 参画中のトラブル事例

▼3-1. 常駐先の人間関係について

〈注意すべき行為〉

・セクハラや違法行為

・犯罪行為、または、法に触れる可能性のある行為

〈事例〉

■常駐先でセクハラ認定された事例

A社に常駐していたエンジニアB男性は、同じ現場で働くC女性に好意を持ち、執拗に声をかけ、デートを申し込む等の積極的なアプローチを行っていた。

しかし、C女性からは相手にされなかったため、待ちぶせするなど行動がエスカレートしていき、C女性が上長へ報告し、常駐先で大きな問題となった。結果、B男性は契約期間満了を待たずに、業務委託契約を解除された。

〈事例における問題点と禁止事項〉

セクハラ・パワハラなど、現場の風紀を乱す行為は契約解除に繋がる可能性があります。

常駐先で、協力してプロジェクトの遂行を目指すことは、常駐開発を行う上で欠かすことができません。

節度ある行動を心がけてください。

2-5. 参画中のトラブル事例

▼3-2. 常駐先の人間関係について

〈注意すべき行為〉

・恫喝行為や違法行為

・犯罪行為、または、法に触れる可能性のある行為

〈事例〉

■名誉毀損・恫喝行為により即日で退場となった事例

A社へ常駐していたエンジニアBが、常駐先の社員であるCとプロジェクトの進行に対して意見が合わず、日頃から口論になるなど険悪な雰囲気だった。ある日、社員Cが常駐エンジニアBに対し、全体ミーティングの場で誹謗中傷したところ、Bはかっとなりの胸ぐらを掴み恫喝した。Bは即日で業務委託契約を解除された。

〈事例における問題点と禁止事項〉

恫喝行為など、現場の風紀を乱す行為は契約解除に繋がる可能性があります。

常駐先で、協力してプロジェクトの遂行を目指すことは、常駐開発を行う上で欠かすことができません。

節度ある行動を心がけてください。

2-5. 参画中のトラブル事例

▼3-3. 常駐先の人間関係について

〈注意すべき行為〉

常駐先の風紀・秩序を乱すような行為

〈事例〉

■常駐先で使用するチャットツールで相手を侮辱し、即日退場となった事例

A社へ常駐していたエンジニアBが、常駐先の作業環境や社員に対して不満を持っており、日頃から周囲の人にも愚痴をこぼしていた。

ある日、Bは常駐先で使用していたチャットツール上において、常駐先の作業環境や社員に対する不満や誹謗中傷を投稿してしまった。

プロジェクトメンバーのみならず、他部署や協力会社のメンバーも閲覧できる場で投稿をしてしまったことで、常駐先に大きな影響を及ぼしたことにより、Bは即日で業務委託契約を解除された。

〈事例における問題点と禁止事項〉

誹謗中傷など、現場の風紀を乱す行為は契約解除に繋がる可能性があります。

常駐先で、協力してプロジェクトの遂行を目指すことは、常駐開発を行う上で欠かすことができません。

節度ある行動を心がけてください。

2-6. 参画中のトラブル事例

▼常駐先での作業遅延について

〈注意すべき行為〉

常駐先へ行くことができず、作業が遂行できず早期退場となった事例

〈事例〉

■常駐先へ行くことができず、作業が遂行できず早期退場となった事例

A社に常駐していたエンジニアBは、体調不良のため常駐先へ行くことが出来なくなり、作業の遅延が発生していた。

最初はレバテックに対し連絡をいれていたが、次第に連絡をすることが億劫になり

常駐先に行けない日は連絡を入れずに携帯電話の電源を切って過ごすようになった。

リリース日にBが担当していた箇所で不具合が発生したが、Bが音信不通となっていたため常駐先のメンバーがBのソースコードを解読しその場はなんとか凌ぐことが出来た。

その後もBは何度か常駐先へ行くことができない日が続き、作業が遂行できていないことから、Bは業務委託契約を解除された。

〈事例における問題点と禁止事項〉

常駐先の作業遅延につながる行為は、早期退場に繋がる可能性があります。

体調不良が続く場合は、医療機関を受診するなど早めに治療に向けた対応を行いましょう。

3. 参画後のトラブル事例

▼プロジェクト参画後に常駐先で得た情報の取扱いについて

〈注意すべき行為〉

常駐先で知り得た情報を利用しての違法行為

〈事例〉

■インサイダー取引により刑事告訴を受けた事例

A社の社内システム構築のプロジェクトに参画していた常駐エンジニアBが、作業に関連する打ち合わせ中に、偶然C社の株式公開買い付けを行う情報を知り、それをBの兄であるDに伝えた。Dはその情報に基づき、C社の株式の売買を行い、少額の売買益を得た。後日、証券取引法違反で告訴され、かつ課徴金の納付を命じられた。

〈事例における問題点と禁止事項〉

上場企業から業務を受託する場合には、意図せずにインサイダー取引規制の対象となる重要情報を得ることがありえます。事例においては情報を得た本人以外の名義で株式の売買を行っておりますが、この場合であってもインサイダー取引規制違反となります。業務上、得た重要情報については誰に対しても絶対に漏洩することがあってはなりません。また、仮にインサイダー取引によって得た利益が少額であったり、反対に損失が出た場合であっても証券取引法違反となりますので、当該行為にあたる可能性がある行為を行わないようにし、またあわせて機密情報等の情報は厳重に取扱ってください。

4. リモート時の注意事項

▼リモート作業時は、以下の必要最低限の対策は必須で行ってください。
その他必要な対策に関して状況に応じて検討を行い、万全の対策を行って
ください。

■ウイルス対策ソフト等について

・作業用端末に新規でアプリケーションをインストールする際は、
その都度当社に申請し、許可を受けた後にインストールする
・ウイルス対策ソフトをインストールする
・作業用端末のOSを常に最新の状態に保つ

■端末等の紛失等への対策

・作業場所は取引企業もしくはレバテックへ届け出ている自宅のみとし、
コワーキングスペース、カフェでの作業を行わない
・万が一作業用端末を紛失・破損した際は、直ちに当社に連絡する

■情報漏洩についての対策

・重要な情報を送信する際には暗号化をする
・作業用端末を置いて離席する場合にはロックをかける
・公衆無線LANを利用しない
・作業に必要のない情報の閲覧、ダウンロード、アップロードは行わない

■不正アクセスへの対策

・複数のサービスで同一のパスワードを使用しない
・不審なメールは開かない
・不審なサイトへのアクセスは避ける

■契約終了時

・契約終了後、当該作業において使用していた当社および当社顧客データの
完全削除を行う

5. ハラスメント発生時のご案内

▼参画先でのハラスメントに関してお困りのことがございましたら、
まずはレバテック営業担当へご連絡いただくようお願いいたします。

■ハラスメントに関するご相談、お問い合わせ窓口について

令和6年11月1日に施行されました、
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」
（フリーランス・事業者間取引適正化等法）」に伴い、
ハラスメントに関するご相談に適切に対応するための専用窓口を
設置いたしました。

ご登録者限定マイページ「レバテックプラットフォーム」に
設置されております、下記フォームよりご連絡くださいませ。

URL：https://platform.levtech.jp/contact/input/?inquiryType=harassment

---

専用窓口にて回答受付後、1～2営業日以内に担当よりご連絡いたします。

なお、ご相談いただいた内容につきましてはプライバシーを守り対応し、
契約の解除やその他の不利益な取扱いをしないことをお約束いたします。

レバテック